

<제02장 취소소송의 대상적격.제03절 재결>

[기출][2021-2]행정청의 환지예정지지정처분에 대한 사정재결 후 취소소송 대상

《【문제2】 X시장의 환지예정지지정처분(이하 '이 사건 처분'이라 함)으로 불이익을 입은 甲은 이 사건 처분이 위법하다는 이유로 취소심판을 청구하였고 행정심판위원회는 처분의 위법을 인정하였다. 다만 행정심판위원회는 이 사건 처분이 취소될 경우 다수의 이해관계인에 대한 환지예정지지정처분까지도 변경됨으로써 기존의 사실관계가 뒤집어지고 새로운 사실관계가 형성되는 혼란이 발생될 수 있다는 이유로 이 사건 처분을 취소하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하여 위 심판청구를 기각하는 재결을 하였다. 甲이 이에 불복하여 취소소송을 제기할 경우 그 대상에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 행정청의 환지예정지지정처분에 대한 사정재결 후 취소소송 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 환지예정지지정처분에 대하여 취소심판을 청구하였고, 행정심판위원회는 처분의 위법성을 인정하면서도 처분을 취소하는 것이 공공복리에 크게 위배된다는 이유로 기각재결(사정재결)을 하였다. 쟁점으로 <행정심판위원회의 사정재결에 불복하여 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분 또는 재결을 소송의 대상으로 삼아야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲이 이에 불복하여 취소소송을 제기할 경우 그 대상에 대하여 설명한다.

II. 사정재결과 소의 대상에 관한 법리

1. 사정재결의 의의 및 성격

(1) 사정재결의 의의

- "행정심판법 제44조 제1항"에 의하면 행정심판위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하면 그 심판청구를 기각하는 재결(사정재결)을 할 수 있다.

(2) 사정재결의 성격

- 사정재결은 본안심리 결과 원처분이 위법·부당함에도 불구하고 예외적으로 공익상 필요에 의해 청구를 기각하는 것이므로 실질은 인용에 가깝지만 형식은 기각재결이다. 위원회는 재결 주문에서 당해 처분이 위법하거나 부당하다는 것을 명시하여야 한다.

2. 원처분주의와 재결 자체에 고유한 위법

(1) 행정소송법 제19조의 규정

- 우리 행정소송법은 원칙적으로 원처분을 취소소송의 대상으로 삼되, 예외적으로 재결 자체에 고유한 위법이 있는 경우에 한하여 재결에 대한 취소소송을 제기하도록 규정하고 있는데, 이를 원처분주의라고 한다.

(2) 재결 자체에 고유한 위법의 범위

- 재결 고유의 위법이란 원처분에는 존재하지 않고 재결에만 특유하게 존재하는 주체, 절차, 형식 또는 내용상의 하자를 의미한다.

3. 사정재결 시 취소소송의 대상 범위

(1) 이 사건 처분(원처분)이 소의 대상이 되는 이유

- 사정재결은 형식적으로 청구를 물리치는 기각재결에 불과하므로 위법한 당초 처분의 효력은 소멸하지 않고 그대로 유효하게 존속한다. 따라서 청구인이 당초 처분인 환지예정지지정처분의 위법을 구체적으로 다투고자 하는 경우에는 원처분을 소송의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 사정재결(재결) 자체가 소의 대상이 되는 이유

- "대법원"은 사정재결을 함에 있어서 공공복리에 대한 판단을 잘못하여 기각재결을 한 사안과 관련하여 사정재결의 요건이 충족되지 않았다는 사정은 재결 자체에 고유한 위법에 해당한다고 본다. 따라서 청구인이 행정위의 공공복리 형량 오류 및 재결 자체의 부당함을 공격하고자 하는 경우에는 사정재결 자체를 소송의 대상으로 삼을 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 원처분인 환지예정지지정처분을 다투는 경우

- X시장의 처분은 행정위의 심리 결과 위법함이 선언되었으나, 사정재결로 인하여 효력이 유효하게 존속하는 가공의 상태에 놓여 있다. 따라서 甲이 당해 환지예정지지정처분에 존재하는 본래의 하자를 이유로 처분의 효력 자체를 부인하고자 취소소송을 제기할 때에는 원처분인 환지예정지지정처분을 소의 대상으로 설정하여야 한다.

2. 사정재결 자체의 위법성을 다투는 경우

- 행정위는 다수의 이해관계인 처분의 변동과 사실관계의 반복에 따른 혼란을 공공복리 위해 사유로 지적하여 사정재결을 하였다. 그러나 甲이 행정위의 이러한 사정재결 요건 구비 여부에 이의를 제기하여 공공복리 형량 판단에 중대한 하자가 존재함을 주장하는 경우에는 원처분에는 없는 재결 자체의 고유한 하자를 다투는 것이 되므로 사정재결 자체를 소의 대상으로 삼을 수 있다.

IV. 결론

1. 원처분을 다투는 구체 방안

- 甲이 환지예정지지정처분에 존재하는 실체상의 위법 사유를 규명하여 처분의 취소를 쟁취하고자 하는 경우에는 원처분주의 원칙에 따라 원처분인 환지예정지지정처분을 소의 대상으로 삼아야 한다.

2. 재결 고유의 위법을 다투는 구체 방안

- 甲이 사정재결의 전제 요건인 공공복리의 현저한 침해 우려가 사실상 부존재하거나 형량 판단에 오인이 있음을 집중 공격하고자 하는 경우에는 재결 특유의 하자를 주장하는 셈이므로 사정재결(기각재결) 자체를 소의 대상으로 삼아 제소할 수 있다.